



PUTUSAN
Nomor 1373 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUKIRAH**, bertempat tinggal di Desa Kembangan, RT 002 RW 004, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Desa Kembangan, Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur;
2. **SUDARNO**, bertempat tinggal di Desa Kembangan, RT 001 RW 002, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur;
3. **RONY SUDARSONO ALIAS KECUK**, bertempat tinggal di RT 03 RW 04 Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur;

Dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Bakat Tya Maya Yogha, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Bakat Tya Maya Yogha, S.H., M.H. & Partners beralamat di Kavling Blok I Nomor 147 Jalan Kemuning IX BBS II, RT 011 RW 003 Link. Pakuncen, Kelurahan Ciwedus, Kecamatan Cilegon, Kota Cilegon, Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Januari 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PEMERINTAH DESA KEMBANGAN KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN JAWA TIMUR, berkedudukan di Jalan Raya Kembangan Nomor 1, Desa Kembangan, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, diwakili oleh Yani Maryadi selaku Kepala Desa Kembangan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumartono, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Sumartono & Partners beralamat di Jalan Raya Maospati

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan Desa Purwosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten
Magetan, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 14 Januari 2022;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Magetan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Jual Beli Nomor 237/23b/1978 pada tanggal 06 November 1978 adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan bahwa penyerahan tanah seluas 180 M² dari Darmowidjojo kepada Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan untuk dipergunakan sebagai lumbung Koperasi Warga Tani Kembangan adalah sah dan memiliki kekuatan hukum yang memikat;
4. Menyatakan bahwa Letter C Desa Nomor 1535 Persil 79a Kelas Desa DI luas 680 M² atas nama Sumardi Bin Amatdihardjo adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang memikat;
5. Menyatakan bahwa Letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa DI atas nama Darmowidjojo seluas 180 M² dan Letter C Desa Nomor 1535 persil 79a kelas desa DI atas nama Sumardi bin Amatdihardjo seluas 500 M²;
6. Menyatakan bahwa Sertipikat Nomor 1016 atas nama Sumardi letak tanah RT 02/RW 04, Surat Ukur Nomor 149/kembangan/2001 tgl 06 Agustus 2001 luas 659 M² cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dengan demikian batal demi hukum;
7. Menyatakan bahwa surat pernyataan penyerahan tanah yang dibuat oleh Tergugat II pada tanggal 10 Maret 2020 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan bahwa hasil musyawarah penyerahan tanah koperasi s/p Kembangan Nglakar tertanggal 22 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
9. Menyatakan bahwa tanah pekarangan seluas 180 M² yang beralamat di RT 02 RW 04 Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Mushola (Umar Said) ;
 - Sebelah Barat : Jalan Kabupaten ;
 - Sebelah Timur : Sumardi (Sukirah) ;Adalah aset Penggugat;
10. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang menguasai, membongkar bangunan koperasi dan mendirikan pagar pada obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II yang menghapus Letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa DI atas nama Darmowidjojo seluas 680 M² dan menerbitkan Letter C Desa Nomor 1535 persil 79a kelas desa DI atas nama Sumardi bin Amatdihardjo seluas 680 M² adalah tidak sah dan perbuatan melawan hukum;
10. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan bahwa karena perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum, maka segala akibat dari perbuatannya adalah batal demi hukum;
10. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa *a quo* dalam keadaan bersih dan kosong kepada Penggugat;
10. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tergugat I sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat II sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- c. Tergugat III sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan kepada Penggugat;
17. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara akibat timbulnya perkara ini;

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Negeri Magetan berpendapat lain mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur;
- Gugatan *error in persona*;
- Penggugat tidak memenuhi Pasal 1365 KUH Perdata

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Magetan dengan putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mgt tanggal 19 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian Perjanjian Jual Beli Nomor 237/23b/1978 pada tanggal 06 November 1978 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 157 M² yang beralamat di RT 02 RW 04 Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Jawa Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Jalan Desa Sebelah Selatan Mushola (Umar Said)

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat Jalan Kabupaten Sebelah Timur Sumardi (Sukirah) adalah milik Penggugat (Pemerintah Desa Kembangan);

4. Menyatakan Sertipikat Nomor 1016 atas nama Sumardi letak tanah RT 02/RW 04, Surat Ukur Nomor 149/kembangan/2001 tgl 06 Agustus 2001 luas 659 M² adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana tidak melaksanakan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.899.000,00 (satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)
10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 687/PDT/2021/PT SBY tanggal 10 November 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Desember 2021 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2022) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Mgt *juncto* Nomor 687/PDT/2021/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Magetan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 2022;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Januari 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (semula Pemanding) tersebut diatas untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 687/PDT/2021/PT SBY, tanggal 10 November 2021 dari asal Perkara Perdata Nomor : No.15/Pdt.G/2021/PN.Mgt;
3. Menghukum Termohon Kasasi/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini baik di tingkat pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Subsida

Mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang tumbuh dan berkembang serta berlaku dalam masyarakat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2022 kontra memori kasasi tanggal 21 Januari 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum yang cukup, dimana Penggugat telah dapat membuktikan asal usul alas hak kepemilikan tanah objek sengketa seluas 180 m² yang merupakan bagian dari tanah seluas 680 m² yang tercatat dalam letter C Desa Nomor 2 Persil 79a Kelas DI atas nama pemilik asal Darmowidjojo;

Bahwa bertempat di kantor Penggugat Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan Jawa Timur, berdasarkan Perjanjian Jual Beli Nomor 237/23b/1978 tanggal 6 November 1978 (bukti P-5) dijelaskan bahwa atas tanah milik Darmowidjojo seluas 680 m² telah dijual kepada Sumardi seluas 500 m² sedangkan sisanya seluas 180 m² yang merupakan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang oleh pemilik asal Darmowidjojo telah diserahkan kepada Penggugat Desa Kembangan yang semenjak tahun 1968 dengan Badan Hukum Nomor 994/BH/II/12-67 tanggal 17 Desember 1968 telah dipergunakan sebagai lumbung koperasi warga tani Desa Kembangan atau merupakan asset Desa Kembangan yang saat ini dengan nama "Koperasi Serba Usaha Warga Tani", sehingga perbuatan Tergugat II selaku perangkat Desa Kembangan pada tanggal 3 Oktober 1990 yang menghapus letter C asal Nomor 2 Persil 79a Kelas Desa DI atas tanah seluas 680 m² dari atas nama pemilik asal darmowidjojo menjadi letter C Desa Nomor 1535 Persil 79a Kelas Desa DI dengan memasukan seluruh luas tanah seluas 680 m² termasuk objek sengketa seluas 180 m² yang tercatat dalam SPPT terpisah yang dibayar oleh Penggugat menjadi ke atas nama Sumardi bin Amatdihardjo tanpa mendasarkan kepada rincian Perjanjian Jual Beli Nomor 237/23b/1978 tanggal 6 November 1978 hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1016 atas nama Sumardi merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUKIRAH dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SUKIRAH 2. SUDARNO dan 3. RONY SUDARSONO ALIAS KECUK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Andhika Perdana, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Andhika Perdana, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1373 K/Pdt/2023